Інформація про умови та порядок діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕНТ ФІНАНС» (на виконання статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) найменування, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти надавача фінансових послуг та адреса, за якою приймаються скарги клієнтів:

Повне найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕНТ ФІНАНС».

Скорочене найменування:

українською мовою – ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС».

Контактні телефони: +380503227316, +380673024573.

Адреса електронної пошти: support@accentfinance.com.ua

Відомості про місцезнаходження:
Україна, 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Дмитрівська, будинок 15, приміщення 1а. Фактична адреса місця провадження господарської діяльності відповідає місцезнаходженню.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: Україна, 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Дмитрівська, будинок 15, приміщення 1а, support@accentfinance.com.ua

б) відомості про відокремлені підрозділи, місця надання фінансових послуг – відокремлені підрозділи відсутні, ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС» надає послуги через веб-сайт accentfinance.com.ua

в) відомості про склад органів управління

Виконавчим органом товариства є Директор – Єлізар'єв Сергій Володимирович. Директор не володіє частками статутного капіталу та акціями фінансової установи.

Наглядова рада в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов`язкове утворення наглядової ради не вимагається).

г) відомості про фінансові показники діяльності, структуру власності, іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону оприлюднені за гіперпосиланням на сторінці «Документація сервісу» https://accentfinance.com.ua/documentation.

ґ) відомості про державну реєстрацію надавача фінансових послуг -

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕНТ ФІНАНС» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 26.01.2018 року за номером запису: 1 074 102 0000 072786.

Ідентифікаційний код юридичної особи – 41892459.

д) інформація про наявність у надавача фінансових послуг права на надання відповідної фінансової послуги та про його включення до Реєстру, що містить відомості про такого надавача фінансових послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕНТ ФІНАНС» внесено до Державного реєстру фінансових установ 27.03.2018 року (**Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК №1008 від 27.03.2018 року, видане Національною комісією, що здійснювала регулювання у сфері ринків фінансових послуг**).

Товариство має право надавати наступні послуги:

- надання коштів та банківських металів у кредит;

- надання послуг фінансового лізингу;

- надання послуг з факторингу.

Послуги надаються на підставі ліцензії на діяльність фінансової компанії, переоформленої 15.03.2024 року Національним банком України.

е) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг - провадження у справі про банкрутство щодо фінансової установи не порушувалися, ліквідаційна процедура не відкривалася, процедури санації до фінансової установи не відкривалися та не застосовувалися.

є) рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг – рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалися.

ж) контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг –

Національний банк України:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: 0 800 505 240, (044) 253-01-80

Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Офіційний сайт: bank.gov.ua

З інформацією щодо порядку розгляду Національним банком України заяв, скарг та пропозицій споживачів можна ознайомитись на сайті офіційного Інтернет-представництва НБУ у розділі «Звернення громадян» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/contacts

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Телефон для довідок: (044) 279 12 70 - приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія
Факс: (044) 279-48-83
E-mail: General - info@dpss.gov.ua

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України) – колишній центральний орган виконавчої влади в Україні, утворений 6 квітня 2011 року. В 2014 році приєднаний до новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

2. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ТА ПРОДУКТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НАДАВАЧЕМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЇХ НАДАННЯ:

Товариство надає наступні послуги:

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання послуг фінансового лізингу;
- надання послуг з факторингу.

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Товариство може надавати споживчі кредити та кредити суб'єктам господарювання, незалежно від їх галузевої належності, форми власності, та органам державного управління за умови наявності у них правових підстав для отримання кредиту та джерел своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування ним.

Детально порядок та умови надання даної фінансової послуги, викладено у **Правилах надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – для суб'єктів господарювання.**

Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – для суб'єктів господарювання.

Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – для фізичних осіб.

Надання послуг фінансового лізингу.

Лізинг - це інвестиційний інструмент, що дозволяє Клієнту, не відволікаючи одноразово великого обсягу власних коштів, провести модернізацію підприємства і оновлення основних фондів, розширити виробництво, набуваючи нову, сучасну техніку та високотехнологічне обладнання. Лізинг - це альтернатива банківським кредитам. При використанні лізингу Клієнт отримує довгостроковий позиковий капітал, зберігаючи

відкритими вже наявні банківські кредитні лінії, і оптимізуєте базу оподаткування підприємства, раціонально використовуючи прибуток.

Принцип лізингу досить простий - фінансова компанія купує майно у певного продавця і передає його Вам у користування на тривалий термін за певну винагороду. Протягом терміну договору Ви виплачуєте вартість майна, і об’єкт фінансового лізингу переходить у Вашу власність.

Об’єкт фінансового лізингу - неспоживна річ, віднесена законодавством до основних фондів.

Фінансовий лізинг - аналог придбання в розстрочку чи кредит, але принципово відрізняється від неї юридично, при відображенні в бухгалтерському та податковому обліку. На відміну від кредиту, лізинг набагато простіше, швидше і економічніше.
Послуга фінансового лізингу включає в себе страхування, вартість капіталу, витрати, пов'язані з реєстрацією об’єкта фінансового лізингу та сплату всіх обов'язкових платежів протягом усього строку лізингу.

Підписуючи контракт з фінансовою компанією Клієнт отримує комплексний продукт, який дає можливість придбати дороге основний засіб з мінімальними початковими витратами
Загальна схема здійснення лізингової угоди досить проста. Фінансова компанія (лізингодавець) викуповує необхідний транспортний засіб чи обладнання, займається його реєстрацією і страхуванням і передає його своєму клієнту. Клієнт оплачує лише невелику частину вартості предмета лізингу. Інша частина розподіляється на рівні щомісячні платежі протягом довгострокового періоду від одного до кількох років. При закінченні дії договору лізингу за клієнтом залишається першочергове право викупу об’єкта фінансового лізингу по залишковій вартості.

Переваги фінансового лізингу.

оформлення, реєстрацію та страхування об'єкта лізингу здійснює фінансова компанія;

відсутність валютних ризиків - розрахунки проводяться в національній валюті;

рівномірність платежів протягом усього терміну лізингу дозволяє планувати поточні та майбутні витрати;

об'єкт лізингу не може бути податковою заставою чи об'єктом стягнення третіх осіб;

допомога в урегулюванні страхових випадків та захист інтересів клієнта у страховій компанії.

Переваги бухгалтерського обліку та оподаткування

бухгалтерський облік і амортизація об’єкта лізингу здійснюється на балансі лізингодавця;

всі відсотки та комісії по лізингу відносяться до валових витрат, зменшуючи базу оподаткування;

клієнт отримує податковий кредит на загальну суму об’єкта лізингу в момент його прийняття від лізингодавця;

об’єкт лізингу амортизується лізингоодержувачем, зменшуючи податкову базу підприємства;

відсотки і комісія у складі лізингового платежу не є об’єктом оподаткування.

Детально порядок та умови надання даної фінансової послуги, викладено у **Правилах фінансового лізингу.**

Примірний договір фінансового лізингу.

Надання послуг факторингу.

Суть послуги

Факторинг - це фінансова операція при участі Фактора та Клієнта: одна сторона (Фактор) надає послуги факторингу за плату, а друга сторона (Клієнт) відступає Фактору своє право грошової вимоги до третьої сторони (Боржника). Тобто, простими словами, це - викуп Фінансовою компанією у Підприємства – клієнта, права вимоги грошових коштів за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги) шляхом перерахування частини їх вартості у вигляді Авансу на поточний рахунок Підприємства.

Детально порядок та умови надання даної фінансової послуги, викладено у **Правилах надання послуг з факторингу.**

Примірний договір факторингу.

3. ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ, ВИНАГОРОДА) ЩОДО ПРОДУКТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ:

УВАГА! Вказані орієнтовні ціни, але дана інформація не є публічною офертою та пропозицією, щодо укладання договорів фінансових послуг на вказаних умовах.

Всі ціни та тарифи за користування фінансовими послугами Товариства встановлюються виключно індивідуально та зазначаються у конкретних договорах про надання фінансової послуги.

!!Товариство не надає безоплатні фінансові послуги, всі фінансові послуги мають ціну!!

Ціна може встановлюватись, як у вигляді процентів річних так і у вигляді комісій.

Проценти та/або комісії за користування фінансовими послугами, підлягають сплаті у відповідності до встановленого договором, про надання відповідної фінансової послуги, графіку платежів.

Факторинг

Послуги з викупу права вимоги грошових коштів за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги) шляхом перерахування частини їх вартості у вигляді Авансу на поточний рахунок Клієнта - 2-3% від загальної суми прав вимоги (не менше 5 тис. грн.). Авансування в розмірі до 90%, строк фінансування до 120 днів.

Надання коштів у кредит (зазначені пропоновані умови для суб'єктів господарювання)

Строком 1-5 років, з процентною ставкою, в залежності від фінансового стану позичальника, строку кредитування та наявності забезпечення – від 30% річних, комісії за надання кредиту – від 1 000,00 грн.

Надання коштів у кредит (зазначені пропоновані умови для фізичних осіб - споживачів) - процентна ставка від 0,01% до 2.5% на день. Максимальна сума кредиту від 500 грн до 15000 грн

Витрати для Споживача:

• загальна сума витрат за кредитом складається виключно з суми процентів, що нараховуються Товариством за користування кредитом, відповідно до умов договору. *(Для Споживача відсутні інші витрати (комісії та інші платежі), пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, в тому числі витрати за додаткові та супутні послуги, що надаються третіми особами);*

• пільгова процентна ставка складає від 0,01%, стандартна процентна ставка складає 2,5% за кожен день користування кредитом. Кредити можуть надаватися за іншими процентними ставками в межах проведення акцій, в межах пільгового періоду та/або періоду користування пільговою процентною ставкою та спеціальних пропозицій, про що Споживачі повідомляються на Веб-сайті Товариства;

• орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення договору відображаються в договорі та Паспорті споживчого кредиту, ознайомитися з якими Споживач має право до укладення договору;

• розрахунок вартості фінансової послуги (загальна сума витрат за кредитом) не включає податки. Отримання, повернення кредиту, сплата процентів не передбачають для Споживача зобов'язань щодо сплати податків та зборів до бюджету.

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами – фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість – додаткові фінансові послуги по кожній з отриманих ліцензій, фінансовою установою не надаються.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги– не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги – визначені умовами Правил та кредитним договором.

Фінансовий лізинг

Термін лізингу від 12 до 48 місяців, авансовий платіж – від 30% вартості предмета лізингу, ефективна ставка за користування коштами – з розрахунку не менше 30% річних.

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен буде сплатити клієнт, включно з податками, визначається та надається клієнту до укладення договору про надання відповідної фінансової послуги. Клієнт не повинен сплачувати податки в зв'язку з укладенням договору про надання фінансових послуг.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання такого права:

- Лізингоодержувач має право відмовитись від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передання обладнання становить більше 30 календарних днів. Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежі, що були сплачені Лізингодавцю до такої відмови.
- Товариство не має наміру надавати фізичним особам послугу з надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення відмовитись від договору. Про намір відмовитись від договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, клієнт повинен письмово повідомити Кредитодавця.

Мінімальний строк дії договору про надання фінансових послуг – не застосовується.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій – інформація зазначена в примірних договорах, розміщених на цьому сайті.

Порядок внесення змін та доповнень до договору – інформація зазначена в примірних договорах, розміщених на цьому сайті.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг - неможливо збільшити фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги. Примірні договори про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, які укладаються виключно тільки з юридичними, або фізичними особами-підприємцями передбачають збільшення фіксованої процентної ставки виключно за згодою сторін.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ:

Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС» має право звернутися до ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС» як надавача фінансових послуг, а ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС» зобов'язане розглянути його у належний строк.

Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС» фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС».

Механізм захисту прав споживачів включає можливість та порядок **позасудового розгляду** скарг споживачів фінансових послуг ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС», здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС» зазначено на сайті у реквізитах ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС». У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства - відсутні.

У випадку, якщо клієнт ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС» вважає, що з боку фінансової компанії, в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб компанії мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до Директора ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС», шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

- письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС», яка зазначена на сайті;
- електронною поштою на адресу: support@accentfinance.com.ua
- усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв'язку за номером телефону зазначен**о**му на сайті: + +380503227316, +380673024573.

Як можна звернутися до Національного банку?

- Зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 505 240. Робочі години: з понеділка по четвер – 9:00-18:00, п'ятниця – 9:00-16:45
- Відправити лист на адресу – 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
- Оформити звернення онлайн на сайті НБУ – https://bit.ly/3wISApF
- Написати на електронну пошту – nbu@bank.gov.ua
- Поспілкуватися з чат-ботом у Viber, Telegram або у web-чаті на сайті НБУ. Для пошуку у месенджерах введіть "НБУ Контактний центр".

РЕКВІЗИТИ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Національний банк України:
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: 0 800 505 240, (044) 253-01-80
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Офіційний сайт: bank.gov.ua

З інформацією щодо порядку розгляду Національним банком України заяв, скарг та пропозицій споживачів можна ознайомитись на сайті офіційного Інтернет-представництва НБУ у розділі «Звернення громадян» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/contacts

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Телефон для довідок: (044) 279 12 70 - приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія
Факс: (044) 279-48-83
E-mail: General - info@dpss.gov.ua

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України) – колишній центральний орган виконавчої влади в Україні, утворений 6 квітня 2011 року. В 2014 році приєднаний до новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Права споживачів фінансових послуг, закріплені Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

Стаття 6. Права і обов'язки клієнта

1. Клієнт перед та під час отримання фінансової та/або посередницької послуги має право на:

1) своєчасне отримання необхідної, повної, доступної та достовірної інформації про фінансову та/або посередницьку послугу та про її надавача у визначеному законодавством обсязі, достатньої для прийняття клієнтом свідомого рішення про отримання такої послуги або про відмову від її отримання;

2) належну якість отримуваної фінансової та/або посередницької послуги та обслуговування;

3) конфіденційність отримання фінансової послуги та інформації про надання фінансової послуги, крім випадків, встановлених законом;

4) захист своїх прав, у тому числі шляхом відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення його прав та законних інтересів, досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг, звернення до суду та інших уповноважених органів;

5) прийняття добровільного рішення про отримання фінансової та/або посередницької послуги або про відмову від отримання такої послуги перед її отриманням.

2. Клієнт з метою отримання фінансової та/або посередницької послуги зобов'язаний:

1) відповідально обирати таку послугу та ознайомлюватися із інформацією про умови та порядок її надання;

2) враховувати власні можливості щодо виконання взятих на себе зобов'язань у зв'язку з отриманням такої послуги;

3) звертатися у разі необхідності до надавача такої послуги за роз'ясненням умов надання послуги перед її отриманням;

4) надавати на вимогу надавача такої послуги достовірну та актуальну інформацію (зокрема документи, що її підтверджують), необхідну для отримання послуги та під час виконання договору, укладеного з надавачем фінансових послуг, у тому числі з метою дотримання надавачем такої послуги вимог законодавства.

3. Клієнт має також інші права та обов'язки, встановлені законом та/або договором.

Стаття 7. Право клієнта на інформацію

1. При зверненні клієнта до надавача фінансових послуг або посередника з метою отримання фінансової послуги надавач фінансових послуг або посередник зобов'язаний надати інформацію відповідно до вимог підпункту 1 частини першої статті 6 цього Закону щодо продуктів, які пропонуються в межах такого виду фінансових послуг.

2. Надавач фінансових послуг зобов'язаний розкривати клієнтам визначену законодавством України актуальну та достовірну інформацію про діяльність надавача фінансових послуг, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті (веб-сторінці), включаючи його мобільну версію, та у мобільному застосунку (за наявності). Така інформація повинна, зокрема, включати:

1) інформацію про надавача фінансових послуг:

а) найменування, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти надавача фінансових послуг та адреса, за якою приймаються скарги клієнтів;

б) відомості про відокремлені підрозділи, місця надання фінансових послуг;

в) відомості про склад органів управління;

г) відомості про фінансові показники діяльності, структуру власності, іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону;

ґ) відомості про державну реєстрацію надавача фінансових послуг;

д) інформація про наявність у надавача фінансових послуг права на надання відповідної фінансової послуги та про його включення до Реєстру, що містить відомості про такого надавача фінансових послуг;

е) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг;

є) рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг;

ж) контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг;

2) перелік послуг та продуктів, що надаються надавачем фінансових послуг, порядок та умови їх надання;

3) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти, винагороду) щодо продуктів залежно від виду фінансової послуги (для продуктів, які пропонуються клієнтам, що не є споживачами, така інформація може бути індивідуальною);

4) інформацію про механізми захисту прав споживачів (про можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів, а також про наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства України щодо окремих видів фінансових послуг та/або продуктів);

5) найменування (для фізичної особи або фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) посередників (за наявності).

Інформація, передбачена пунктами 2-4 цієї частини, розкривається у мобільному застосунку надавача фінансових послуг (за наявності) щодо тих фінансових послуг та продуктів, що надаються через цей мобільний застосунок.

Надавачі фінансових послуг забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до цієї частини, не менше ніж за останні три роки.

3. Посередник зобов’язаний розкривати клієнтам визначену законодавством України актуальну інформацію про діяльність надавача фінансових послуг, передбачену частиною другою цієї статті, а також інформацію про себе (найменування, а для фізичної особи або фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), перелік послуг, які він має право надавати, іншу інформацію, визначену законодавством України, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті (веб-сторінці) посередника, включаючи його мобільну версію, та/або у мобільному застосунку

посередника (за наявності) щодо тих фінансових послуг, що надаються через цей мобільний застосунок.

Посередник може розкривати актуальну інформацію про діяльність надавача фінансових послуг шляхом розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці) гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на веб-сайт (веб-сторінку) надавача фінансових послуг.

Посередники забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до цієї частини, не менше ніж за останні три роки.

4. Надавач фінансових послуг або посередник на вимогу клієнта зобов'язаний у порядку, визначеному частиною шостою цієї статті, надати йому таку інформацію про надавача фінансових послуг:

1) відомості про фінансові показники його діяльності та економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік його керівників;

3) розмір часток у статутному капіталі надавача фінансових послуг, що знаходяться у власності членів його виконавчого органу, а також про структуру власності надавача фінансових послуг;

4) іншу інформацію, право клієнта на отримання якої визначено законом.

Розміщення відповідної інформації на веб-сайті (веб-сторінці) надавача фінансових послуг та/або посередника вважається належним виконанням вимоги щодо визначеної частиною шостою цієї статті письмової форми надання інформації.

5. Якщо інше не передбачено спеціальним законом, перед укладенням договору про надання фінансової послуги надавач фінансових послуг або посередник зобов'язаний повідомити споживачу про:

1) фінансову послугу - загальну суму витрат, у тому числі зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити споживач у зв'язку з отриманням фінансової послуги, включно з податками, а якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;

2) істотні умови договору про надання фінансової послуги, включаючи:

а) мінімальний строк дії договору;

б) наявність у споживача права відмови від договору, права розірвання, припинення договору, права дострокового виконання договору, а також порядок та наслідки реалізації таких прав;

в) порядок внесення змін до договору;

3) механізми захисту прав споживачів:

а) можливість та порядок розгляду скарг та позасудового врегулювання спорів;

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства;

4) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки чи зміни порядку розрахунку змінюваної процентної ставки за договором без письмової згоди споживача.

6. Інформація, визначена частинами четвертою і п'ятою цієї статті, надається клієнту в письмовій формі (у формі паперового або електронного документа), у тому числі засобами електронної пошти та/або шляхом надання посилання на інформацію, що розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) надавача фінансових послуг та/або посередника, та/або надання доступу до такої інформації через особистий кабінет клієнта та/або програмний застосунок або в інший спосіб за домовленістю з клієнтом.

7. Інформація, визначена цією статтею, надається клієнту у спосіб, що не ускладнює розуміння суті фінансової послуги, її істотних умов та не створює враження, що клієнт не має права відмовитися від отримання фінансової послуги, без нав'язування її придбання, крім випадків, якщо без отримання іншої фінансової послуги отримання основної фінансової послуги є операційно неможливим.

8. На вимогу клієнта надавач фінансових послуг зобов'язаний безоплатно надати йому проект договору про надання фінансової послуги (крім договору, предметом якого є послуга з торгівлі валютними цінностями або виконання платіжної операції, якщо відповідні правочини повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення) у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача).

Положення цієї частини не застосовується, якщо надавач фінансових послуг у момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору з клієнтом.

9. Надавач фінансових послуг під час надання інформації споживачу зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.

10. Після припинення дії договору про надання фінансової послуги, у тому числі у зв'язку із завершенням строку дії або виконанням такого договору, клієнт за письмовим запитом має право отримати від надавача фінансових послуг інформацію, що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, встановлених договором, в обсягах та порядку, встановлених нормативно-правовими актами Регулятора. При цьому інформація про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань клієнта в повному обсязі за договором про надання фінансової послуги надається клієнтові надавачем фінансової послуги у вигляді довідки протягом п'яти робочих днів з дня отримання письмового запиту клієнта. Інша інформація, що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, встановлених договором про надання фінансової послуги, надається клієнту в обсягах та порядку, встановлених спеціальними законами та нормативно-правовими актами Регулятора.

11. Нормативно-правовими актами Регулятора можуть визначатися мінімальний обсяг та порядок надання інформації, що має надаватися споживачу щодо кожного виду фінансових послуг додатково до інформації, надання якої споживачу передбачено цим Законом, якщо такий мінімальний обсяг інформації та/або порядок її надання не встановлений спеціальними законами.

5. **<u>НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЕРЕДНИКІВ</u>** – посередники надавачем фінансових послуг не залучалися.